

Garantie Marchands de biens

La soussignée ING Belgique,

déclare se constituer caution solidaire, à concurrence de la somme de {**montant de la garantie**} envers l'Etat belge, Service Public Fédéral Finances, Administration Générale de la Documentation Patrimoniale, Administration Sécurité Juridique pour sûreté du recouvrement de tout ce qui pourrait devenir exigible, à charge de {**Vos coordonnées**}, à titre de droits, amendes et frais, du chef de l'application des articles 64 à 71 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

En sa qualité de caution solidaire, et sous renonciation formelle au bénéfice de discussion et, éventuellement, au bénéfice de division et à tout ce qui pourrait porter atteinte à la validité de cet acte, notamment le bénéfice de l'article 2037 du Code civil dont la banque déclare avoir parfaite connaissance, ING BELGIQUE SA s'oblige au paiement des sommes qui seraient dues par {**Vos coordonnées**} et ce, à la première invitation qui lui en serait faite par l'Administration précitée, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune formalité préalable.

Cette caution personnelle prend cours ce jour et pourra être révoquée par la banque dans les cas où elle le jugerait nécessaire.

Cette révocation du cautionnement doit avoir lieu par lettre recommandée à la poste adressée au receveur de l'enregistrement ayant accepté le cautionnement au nom de l'Etat belge, sauf si ledit receveur n'est plus compétent par suite d'un changement de domicile ou de siège social du marchand de biens.

Dans ce cas, la lettre recommandée sera adressée au receveur du bureau dans le ressort duquel est situé le nouveau domicile du marchand de biens, ou, éventuellement, le siège social de la société ; en l'absence de domicile ou de siège social en Belgique, elle sera adressée au bureau dans le ressort duquel est situé le siège d'exploitation en Belgique et, à défaut, au 4ème Bureau de l'enregistrement de Bruxelles.

Cette révocation n'aura d'effet que deux mois après la notification qui en sera faite au receveur susvisé.

La banque reste néanmoins tenue de tous les droits, amendes et frais afférents aux actes d'acquisition enregistrés avant l'expiration de ce délai de deux mois sous le régime de faveur prévu par l'article 62 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

En outre, l'Administration se réserve le droit de réduire, à tout moment et jusqu'au montant à déterminer librement par elle, le montant à concurrence duquel elle accepte présentement comme garantie, en l'occurrence, la caution personnelle de la banque.